

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4036 -
4037/2530

นาย ต๋วย เหล่าสุนทร ฯลฯ
นาย ปิยะ เหล่าสุนทร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 535 (4)

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 86, มาตรา 88, มาตรา 105, มาตรา 145, มาตรา 156

ในชั้นไต่สวนคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา โจทก์และจำเลยต่างระบุสำนวนคดีที่เคยฟ้องร้องกันมาก่อนเป็นพยาน โดยจำเลยขอให้ศาลนำคดีดังกล่าวมารวมกับคดีนี้เพื่อประกอบการชั่งค่านด้วย ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว และได้นำข้อเท็จจริงตามสำนวนคดีดังกล่าวมาประกอบการวินิจฉัยและยกคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ดังนี้ เห็นได้ว่าสำนวนคดีก่อนนั้นได้เข้าสู่สำนวนคดีนี้ตั้งแต่ชั้นไต่สวนคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงเพียงพอแก่การวินิจฉัย ศาลจึงงดชี้สองสถานและงดสืบพยาน แล้วหยิบยกเอาข้อเท็จจริงในสำนวนคดีก่อนมาประกอบการวินิจฉัยยกฟ้องโจทก์ในชั้นพิจารณาได้ไม่เป็นการฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนอกสำนวน

คดีก่อนโจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์สินจากจำเลยโดยอ้างเหตุว่า ผากไว้กับจำเลยเป็นการชั่วคราว คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาฟังว่าโจทก์โอนทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรสคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวนี้น ย่อมผูกพันโจทก์จำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดีก่อนนั้นแม้คดีนี้ โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์สินจากจำเลยโดยอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ว่า ยกให้โดยเสน่หา และขอถอนคืนการให้เพราะเหตุจำเลยประพฤติเนรคุณคดีก็ต้องฟังตามคำพิพากษาคดีก่อนว่า โจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรส

เพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 535(4) โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องศาลจึงชอบที่จะวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้น ในปัญหาข้อกฎหมายได้ โดยไม่จำเป็นต้องชี้สองสถานและสืบพยานต่อไป.

คดีสองสำนวนนี้ ศาลฎีกามีคำสั่งให้รวมการพิจารณา

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยเป็นบุตรของโจทก์กับ จ. ครั้น จ. ถึงแก่กรรม โจทก์ได้สมรสใหม่กับ ล. และยกที่ดินรวม 6 โฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยโดยเสน่หา ต่อมาโจทก์ยากไร้จำเลยไม่ยอมอุปการะ หมิ่นประมาทโจทก์ ทำให้เสียชื่อเสียง ไม่ยอมให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเลี้ยงชีวิต ขอให้ศาลพิพากษาคืนการให้

ระหว่างไต่สวนคำร้องของโจทก์ที่ขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา โจทก์ได้มรณะเด็กชาย ส. โดย ล. มารดาผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งเป็นทายาทของผู้มรณะขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอนุญาต

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เคยฟ้องเรียกที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยตามคดีหมายเลขแดงที่ 16884/2523 คดีถึงที่สุดโดยศาลฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ยกที่ดินพิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรส ย่อมผูกพันคู่ความคดีนี้โจทก์ฟ้องขอถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ คดีไม่มีมูลจะฟ้องร้องให้ยกคำร้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

โจทก์ได้ชำระค่าขึ้นศาล ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งรับฟ้องของโจทก์ทั้งสองสำนวน

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า โจทก์มีฐานะดี ไม่เป็นคนยากไร้จำเลยไม่เคย
ประพฤตินิรคุณ โจทก์ให้ทรัพย์สินพิพาทในการสมรส โจทก์เคยฟ้องเรียกคืนจากจำเลย
ครั้งหนึ่งแล้ว คดีถึงที่สุดว่าเป็นการให้ในการสมรส คำพิพากษาดังกล่าวผูกพันโจทก์
โจทก์ฟ้องขอถอนคืนการให้ไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นให้คดีสองสถาน และพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในสำนวนแรก และให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นใน
สำนวนหลัง

โจทก์ในสำนวนแรกและจำเลยในสำนวนหลังฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์และจำเลยข้อแรกว่า ที่ศาล
ยกข้อเท็จจริงตามสำนวนคดีหมายเลขแดงที่16884/2523 ของศาลชั้นต้นมาวินิจฉัย
ในคดีนี้ เป็นการนำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนอกสำนวนมาวินิจฉัย ผ่าฝืนต่อบ
ทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ในชั้นไต่สวนคำร้องของโจทก์ที่ขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา โจทก์และจำเลยต่างก็ยื่น
บัญชีพยานระบุนำสำนวนคดีหมายเลขแดงที่ 16884/2523 ของศาลชั้นต้นเป็น
พยาน และจำเลยยื่นคำแถลงขอให้ศาลชั้นต้นนำสำนวนคดีดังกล่าวมารวมกับคดีสอง
สำนวนนี้เพื่อประกอบการชั่งค่านพยานโจทก์ ซึ่งโจทก์เบิกความรับว่าเคยฟ้องเรียก
ทรัพย์สินพิพาทในคดีสองสำนวนนี้จากจำเลยมาครั้งหนึ่งแล้ว ตามคดีหมายเลขแดงที่
16884/2523 ของศาลชั้นต้นในชั้นไต่สวนคำร้องของโจทก์ที่ขอฟ้องคดีอย่างคน
อนาถาศาลชั้นต้นได้นำสำนวนคดีหมายเลขแดงที่ 16884/2523 ของศาลชั้นต้นมา

ประกอบการวินิจฉัยว่า คำพิพากษาคดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ยกทรัพย์พิพาทในคดีสองสำนวนนี้ให้จำเลยเนื่องในการสมรสแล้วโจทก์จะฟ้อง ขอลอนคินการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 535 (4) คดีของโจทก์จึงไม่มีมูลที่จะฟ้องร้อง จึงเห็นได้ว่า สำนวน คดีหมายเลขแดงที่16884/2523 ของศาลชั้นต้น ได้เข้ามาสู่สำนวนคดีนี้ตั้งแต่ชั้น ใต้สวนคำร้องของโจทก์ที่ขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาตามบทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยพยานหลักฐานแล้ว ศาลชอบที่จะหยิบยกข้อเท็จจริงในสำนวนคดีดังกล่าวมาประกอบการวินิจฉัยคดีนี้ในชั้นพิจารณาได้ หาใช่ เป็นการฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนอกสำนวนดังที่โจทก์ฎีกาไม่

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์และจำเลยข้อต่อไปมีว่า คำพิพากษาศาลฎีกาในคดี แพ่งหมายเลขแดงที่ 16884/2523 ของศาลชั้นต้น มีผลผูกพันโจทก์ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 หรือไม่ เมื่อคำพิพากษาดังกล่าวมีผล ผูกพันโจทก์ ศาลชอบที่จะวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้อง มีการพิจารณาคดีต่อไปอีกได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า โจทก์และจำเลยต่างเป็นคู่ความใน คดีหมายเลขแดงที่ 16884/2523 ของศาลชั้นต้น คดีดังกล่าวโจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์ พิพาทในคดีสองสำนวนนี้คืบจากจำเลย โดยอ้างเหตุว่าได้ฝากทรัพย์พิพาทไว้กับ จำเลยเป็นการชั่วคราว จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์โอนทรัพย์พิพาทให้จำเลยเนื่องใน การสมรส แม้คดีดังกล่าวศาลจะกำหนดประเด็นว่า การที่โจทก์โอนที่ดินเป็นชื่อจำเลย พร้อมทั้งมอบทรัพย์สินให้ นั้น เป็นการฝากให้ถือกรรมสิทธิ์และครอบครองแทน ชั่วคราวจนกว่าโจทก์จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ จริงหรือไม่ ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า ประเด็นข้อนี้ศาลต้องวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเป็นดังที่ โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้อง หรือเป็นการโอนทรัพย์พิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรส ตามที่จำเลยให้การต่อสู้เป็นประเด็นข้อพิพาทนั่นเอง ศาลฎีกาวินิจฉัยคดีดังกล่าวโดย ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยกทรัพย์พิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรส จึงตรงตามประเด็น

ข้อพิพาท เมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดโดยศาลฎีกาฟังว่าโจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลย
เนื่องในการสมรส คำพิพากษาดังกล่าวย่อมผูกพันโจทก์และจำเลยซึ่งเป็นคู่ความใน
คดีนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 แม้โจทก์จะฟ้องคดี
สองสำนวนนี้โดยอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ว่าโจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยโดยเสน่หา
และเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุจำเลยประพฤติเนรคุณซึ่งจำเลยคงให้การต่อสู้ว่า
โจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรส เมื่อคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดง
ที่ 16884/2523 ของศาลชั้นต้นถึงที่สุด โดยศาลฎีกาฟังว่า โจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้
จำเลยเนื่องในการสมรส คดีจึงต้องฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าว ซึ่งมี
ผลผูกพันโจทก์ ว่าโจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทสองสำนวนนี้ให้จำเลยเนื่องในการสมรส ดัง
นั้น โจทก์จึงฟ้องขอถอนคืนการให้ทรัพย์สินพิพาทเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 535 (4) เมื่อโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีสอง
สำนวนนี้ ศาลก็ชอบที่จะวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้อง
ดำเนินการชี้สองสถานและสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นในสำนวนหลัง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาแล้ว
พิพากษาใหม่นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษายืนในสำนวนแรก ส่วนสำนวนหลังพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ